CONTRALORIA.CL

Base de Dictámenes

Subsecretaría de la Niñez, contrato de servicios, compra ágil, evaluación técnica oferta, facultad administración activa

NÚMERO DICTAMEN
OF120447N26
FECHA DOCUMENTO
23-06-2026
NUEVO:
SI
REACTIVADO:
NO
RECONSIDERADO
RECONSIDERADO:
NO
PARCIAL:
NO
ACLARADO:
NO
ALTERADO:
NO
APLICADO:
NO
CONFIRMADO:
NO
COMPLEMENTADO:
NO
CARÁCTER:
NNN
ORIGEN:
DIVISIÓN JURÍDICA
CRITERIO:
APLICA JURISPRUDENCIA

DICTAMENES RELACIONADOS

Aplica dictámenes E287821/2022, E141710/2025, 31433/2018

Acción	Dictamen	Año
Aplica	E287821	2022
Aplica	E141710	2025
Aplica	031433N	2018

FUENTES LEGALES

Ley 19886 art/7 lt/d num/1 inc/1 DTO 661/2024 hacie art/97 inc/1

MATFRIA

MATERIA

No se advierten irregularidades en torno a la evaluación de las ofertas presentadas en la compra ágil que se indica.

DOCUMENTO COMPLETO

N° OF120447 Fecha: 23-06-2026

I. Antecedentes

El señor Jhaim Rainier Key González, en representación de TheVincent SpA, reclama que la Subsecretaría de la Niñez habría incurrido en irregularidades en el procedimiento de compra ágil ID N° 1067455-11-COT25, destinado a contratar el servicio de generación de la idea creativa de una campaña de sensibilización en el marco de la ley N° 21.430, por cuanto la adjudicación se habría efectuado sin una adecuada evaluación técnica.

Requerido su informe, la nombrada subsecretaría señaló, en síntesis, que la contratación tuvo por objeto desarrollar colaborativamente una propuesta creativa y no adquirir una campaña completamente cerrada y previamente elaborada, situación esta última en la que se encontraba la oferta del peticionario, acorde con lo constatado en la etapa de revisión de las ofertas.

II. Fundamento jurídico

Sobre el particular, cabe señalar que el artículo 7° de la ley N° 19.886 establece, en su letra d), N° 1, inciso primero, que la compra ágil es un procedimiento especial de contratación, mediante el cual, a través del Sistema de Información y Gestión de Compras y Contrataciones del Estado, los organismos del Estado de manera simple, dinámica, expedita, competitiva, pública y transparente pueden adquirir bienes y/o servicios por un monto igual o inferior a 100 unidades tributarias mensuales, previa solicitud de, al menos, tres cotizaciones realizadas a través del referido sistema.

Por su parte, el decreto N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, prevé, en su artículo 97, inciso primero, que mediante la compra ágil las entidades, a través del aludido sistema, pueden adquirir bienes y/o servicios por un monto igual o inferior a 100 UTM, previa solicitud de, al menos, tres cotizaciones realizadas a través del referido Sistema, pudiendo llevarse a cabo la contratación, aunque se hubiese obtenido un número de cotizaciones inferior a ese límite.

A su vez, la jurisprudencia administrativa de este origen ha señalado que la compra ágil constituye una modalidad especial de contratación, en la que debe existir constancia de los motivos considerados por la entidad compradora para seleccionar al proveedor adjudicado, los que deben ajustarse a lo previsto en la respectiva solicitud de cotizaciones (aplica dictámenes N°s. E287821, de 2022 y N° E141710, de 2025).

III. Análisis y conclusión

Expuesto el anterior marco jurídico, cabe anotar que, del examen de los antecedentes tenidos a la vista, consta que el servicio a contratar en la especie consistía en la generación de la idea creativa de una campaña de sensibilización, contemplando, en lo pertinente, el desarrollo de la conceptualización, propuesta de valor, manifiesto y lineamientos generales orientados a la prevención de la violencia y fortalecimiento del buen trato hacia niños, niñas y adolescentes, propuesta de key visual y acciones comunicacionales para impulsar el concepto creativo.

Ahora bien, aparece que la oferta de la firma recurrente no se ajustó a los requerimientos definidos en la respectiva solicitud de cotizaciones, ya que correspondía a una solución creativa previamente desarrollada, que excedía el alcance del servicio requerido.

Al respecto, cabe tener presente que la determinación de si una oferta aborda adecuadamente un aspecto técnico, constituye una cuestión que debe ser ponderada por la Administración activa, como ha ocurrido en la especie (aplica dictamen N° 31.433, de 2018).

En consecuencia, y considerando que lo obrado por la Subsecretaría de la Niñez en la especie se ajustó a lo previsto en la respectiva solicitud de cotizaciones, no existe reproche que formular sobre el particular.

Saluda atentamente a Ud.,

Por orden de la Contralora General de la República

VÍCTOR HUGO MERINO ROJAS

Subcontralor General

POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS